

※관리번호	부패영향평가 기초자료(표지)				
법령(등) 명					
구 분	제정		개정		현행
형 식	법률	대통령령	총리령	부령	행정규칙 (고시, 훈령, 예규, 규정, 지침 등)
관련 행정규칙 명 (고시, 훈령, 예규, 규정, 지침 등)		상위 법령 시행과 관련하여 기관에서 자체적으로 정한 행정규칙명을 기재(제·개정조항에 한정하지 말 것)			
소관기관	기관명	관세청			
	총괄부서 (검토부서)	부서명(과명)			
		담당자 직급성명/ 전화번호			
	사업부서 (집행부서)	부서명(과명)			
담당자 직급성명/ 전화번호					
입법일정 (예정)	관계기관 협 의	대상기관			
		협의기간	. . .부터 . . .까지(일간)		
※제·개정의 경우 에만 기재	※입법예고	. . .부터 . . .까지(일간)			
첨부자료	필수자료	1. 평가항목별 검토자료 2. 법령안(신·구 조문 비교표 포함)			
	기타자료				

작성자	기관명	부서명	직급	성명	전화번호
	관세청		가 급 적 5급 이상 기재		

- * 1. 「※」란은 기재하지 말 것
2. 「법령(등) 명」란의 제도명은 현행법령 평가의 경우에 기재

평가항목별 검토자료

□ 평가항목별 체크리스트 (종합)

평가분야	질문내용	해당 여부	응답내용	첨부사항
준수	문1. 준수부담의 합리성	O,X	① 과도함	
			② 과도하지 않음	
	문2. 제재규정의 적정성		① 약함	
			② 적당	
			③ 강함	
	문3. 특혜발생 가능성		① 없음	
			② 있음	
집행	문4. 재량규정의 구체성·객관성		① 구체적·객관적	
			② 추상적·주관적	
	문5. 위임·대행의 투명성·책임성		① 적정	
			② 부적정	
	문6. 재정누수 가능성		① 없음	
			② 있음	
행정절차	문7. 접근의 용이성		① 있음	
			② 없음	
	문8. 공개성		① 있음	
			② 없음	
	문9. 예측가능성		① 예측가능	
			② 예측곤란	
부패통제	문10. 이해충돌 가능성		① 있음	
			② 없음	
	문11. 부패방지장치의 체계성		① 필요	
			② 불필요	
	문12. 소극행정 유발 가능성		① 있음	
			② 없음	

※ 작성 요령

- 제정·개정되는 조문이 11개 평가항목과 관련이 있는 경우에 해당 여부란에 "해당번호" 기재, 관련이 없는 경우 "해당없음" 기재

[부패영향평가 주요 검토 내용]

> 준 수

평가항목	주요 검토 내용
준수부담의 합리성	법령상의 의무 등을 준수하기 위하여 국민, 기업, 단체 등이 부담하는 비용·희생이 다른 법령 등의 준수부담과 비교하여 과도하지 않고 합리적 수준인지 여부
제재규정의 적정성	법령 등을 위반한 행위에 대한 제재내용 및 제재정도가 유사법령의 제재내용 및 제재정도와 비교하여 과도하게 높거나 미약하지 않고 적절한 수준인지 여부
특혜발생가능성	법령 등의 적용으로 특정한 계층이나 기업, 단체 또는 개인에게 특혜 또는 수익이 발생할 가능성이 있는지 여부

> 집 행

평가항목	주요 검토 내용
재량규정의 구체성·객관성	재량권자, 재량범위, 재량기준, 재량행사절차 등 재량과 관련된 사항이 법령에 분명하고 확정적이며 구체적·객관적으로 규정되어 있고, 과도한 재량권 행사를 통제할 장치가 마련되어 있는지 여부
위탁·대행의 투명성·책임성	공직유관단체나 각종 민간협회 등에 권한 및 사무의 위탁·대행 시 위탁·대행 요건, 범위와 한계, 선정 절차 등이 명확하게 규정되어 있고 책임성 확보를 위한 관리·감독장치가 마련되어 있는지 여부
재정누수가능성	국가보조금 등 각종 재정지원사업이 타 법령에 의해 중복 지원되고 있거나 지원 기준 등의 불명확성으로 인해 재정누수의 가능성은 없는지, 재정누수 방지를 위한 관리·감독장치가 마련되어 있는지 여부

> 행정절차

평가항목	주요 검토 내용
접근의 용이성	정책결정과정 및 이의제기과정 등 각종 행정절차에서 국민, 기업, 단체 등 이해관계자의 참여기회를 충분히 보장하고 있고 의견수렴에 있어 이해관계자의 대표성이 확보되어 있는지 여부
공개성	관련 업무의 내용 및 처리절차와 관련된 정보를 이해관계자 및 일반국민 등에게 충분히 공개하고 있는지 여부
예측가능성	민원인의 입장에서 당해 업무와 관련하여 준비할 구비서류나 조치하여야 할 사항이 무엇인지와 행정 처리과정, 처리기한 및 결과 등을 쉽게 확인하고 예측할 수 있는지 여부

> 부패통제

평가항목	주요 검토 내용
이해충돌가능성	공적인 업무추진 과정에서 사적인 이해의 개입을 방지하기 위한 기준과 절차 및 사후통제 수단의 마련 여부
부패방지장치의 체계성	당해 법령이나 정책 시행 시 발생할 수 있는 부패를 방지하기 위한 내부 부패통제 장치의 도입이나 부패방지 법령 등의 적용이 필요한지 여부
소극행정 유발가능성	법령상 근거 부재 등이 공무원의 부작위 또는 직무태만 등 소극적 업무행태로 이어져 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 할 수 있는지 여부